

0001121-11.2018.8.26.0268
Classe: Inquérito Policial
Assunto: Roubo
Magistrado: Fernando Augusto Andrade Conceição
Comarca: SÃO PAULO
Foro: Foro Central Criminal Barra Funda
Vara: 14ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 28/09/2022
... 22/10/2020)

APELAÇÃO CRIMINAL. Roubo majorado. Concurso de pessoas. Sentença condenatória. Defesa sustenta, preliminarmente, nulidade da sentença por cerceamento de defesa e por fundamentação inidônea, baseada em elementos informativos. No mérito, pretende a absolvição por haver prova de que o acusado não concorreu para o delito. Subsidiariamente, busca a desclassificação ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
Foro Central Criminal Barra Funda
14ª Vara Criminal
Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0001121-11.2018.8.26.0268 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
0001121-11.2018.8.26.0268
Classe - Assunto:
Inquérito Policial - Roubo
Documento de Origem:
Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência - 305/2017 - 1º Distrito Policial de Itapeverica da Serra, 1927/2017 - 1º Distrito Policial de Itapeverica da Serra
Autor:
Justiça Pública
Averiguado e Réu:
DESCONHECIDO e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fernando Augusto Andrade Conceição

Vistos.

Rafael Gonçalves Oliveira e Danilo de Oliveira, qualificados nos autos nas fls. 26/27 e 63, foram denunciados como incurso nas penas do artigo 157, parágrafo 2º, incisos II e V, do Código Penal, porque no dia 20/dezembro/2017, por volta das 13h30, na Avenida José Estima Filho, altura do nº 188, nesta cidade, agindo em concurso e unidade de desígnios entre si, e com um terceiro indivíduo não identificado, mediante grave ameaça, mediante simulação de emprego de arma,

exercida em face da vítima Kleber Elias dos Reis e inclusive restrição de sua liberdade, teriam subtraído, em proveito de todos, coisas alheias móveis, pertencentes à vítima Grupo Cimed, consistentes em produtos farmacêuticos avaliados em R\$ 576,00.

Consta da denúncia que, nas circunstâncias acima descritas, Rafael, Danilo e um terceiro comparsa, previamente conluiados e obstinados à prática de crimes patrimoniais, avistaram a vítima que iniciava a entrega das mercadorias supra na farmácia localizada na Avenida José Estima Filho e a abordaram, fazendo menção de estarem armados, e disseram "perdeu, entra no carro"; o ofendido, então, foi obrigado a ingressar no carro de entregas e os denunciados assumiram a condução do veículo rumando para local ignorado, o tempo todo determinando à vítima que ficasse de cabeça abaixada; em determinado ponto de uma rua sem saída, nas imediações da Avenida M'Boi Mirim, todavia, os réus descarregaram as mercadorias do veículo e ordenaram ao ofendido que se evadisse do local, o que foi por ele atendido; no dia seguinte, a vítima compareceu ao distrito policial e, após compulsar o álbum de fotografias daquela distrital, reconheceu, sem sombra de dúvidas, os acusados Rafael e Danilo como os autores do fato.

A denúncia (fls. 104/105) veio acompanhada do inquérito policial (fls. 01/93) e foi recebida em 07/junho/2022 (fls. 107/108).

Regularmente citado/notificado (fl. 121), o acusado Rafael apresentou suas respostas à acusação (fls. 129). O denunciado Danilo compareceu em audiência e foi assistido pelo Defensor Público.

Durante a instrução criminal foi ouvida a vítima (áudio - audiência virtual sistema Teams) e os réus interrogados ao final (áudio - audiência virtual sistema Teams). Nas Alegações Finais, o Ministério Público pugnou pela condenação nos exatos termos da denúncia (fls. 192/194); a Defesa pediu pela absolvição ou, se condenados, pela fixação da pena no mínimo legal, afastamento da qualificadora referente a restrição da liberdade da vítima, majoração de 1/3 na terceira fase da dosimetria da pena, fixação de regime diverso do fechado, além da possibilidade de recorrer em liberdade (fls. 199/207).

É o relatório.

Decido.

Ao cabo da instrução verificou-se que os fatos descritos na denúncia não restaram demonstrados, de sorte que a pretensão punitiva não deve ser acolhida.

Ao ser interrogado em juízo, o denunciado Rafael Gonçalves Oliveira, 34 anos, negou a acusação; não conhece o corréu Danilo (áudio sistema SAJ).

O acusado Danilo de Oliveira, 36 anos, também negou a acusação; não conhecia o corréu Rafael (áudio sistema SAJ).

Vejamos a prova do contraditório.

O ofendido Kleber Elias dos Reis disse que estacionou em frente a farmácia, local onde foi abordado, colocado dentro do carro e levado até o local para onde a carga foi descarregada; eles eram 3 ao todo, sendo que dois foram juntos com o depoente dentro do carro; permaneceu com eles por cerca de uns 15 minutos para mais, pois o carro é rastreado; assim que a porta foi aberta, teve que entrar em contato com a autorizada para que fosse feito o deslacre, o que permitiria o acesso as caixas; após isso houve o descarregamento do carro; foi libertado perto na Vila Calu, com acesso à M' Boi Mirim; na época, na delegacia, reconheceu um deles pelo rosto e tatuagem no braço através de fotografia; o próprio delegado falou o vulgo dele "Batata"; o número 2 (Danilo - CDP Osasco) "lembra bem", esclarecendo que lembra alguém daquela região, pois ali foi assaltado mais de uma vez, apesar de não ter sido assaltado tantas outras; não reconheceu o acusado Rafael, que também foi colocado ao lado de outros dois quando do reconhecimento (áudio sistema SAJ).

Pois bem.

A vítima narrou ter feito reconhecimento fotográfico em solo policial; em juízo, além de não reconhecer o réu Rafael, disse que o acusado Danilo lembra muito o roubador. Afirmou que ele parece alguém da região em que foi assaltado, pois ali foi roubado outras vezes e em outras não conseguiram o abordar.

Diante desta fragilidade, não há como empurrar o crime ao réu Danilo, vez que não afirmou com segurança que Danilo era o roubador, deu mais ênfase que ele se parecia

com alguém daquela região.

Deste modo, no entender deste magistrado, não existem provas sólidas que indiquem a participação do réu no crime. Necessária essa prova para formação da convicção do julgador.

Frise-se que, por importante, a autoria delitiva não restou devidamente comprovada, situação essa que afasta, por si só, a condenação do réu, priorizando-se o princípio do in dubio pro reo. Para a condenação, exige-se a certeza, não bastando a alta probabilidade.

Nesse sentido, é a jurisprudência dominante:

ROUBO CIRCUNSTANCIADO - Quadro probatório que não autoriza a certeza quanto à autoria delitiva - Reconhecimento deveras frágil - Princípio do in dubio pro reo - Decretação da absolvição - Prequestionamento anotado - Recurso defensivo provido, com expedição de alvará de soltura clausulado (voto nº 43284).(TJSP; Apelação Criminal 1524411-67.2019.8.26.0228; Relator (a): Newton Neves; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 8ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 22/10/2020; Data de Registro: 22/10/2020)

APELAÇÃO CRIMINAL. Roubo majorado. Concurso de pessoas. Sentença condenatória. Defesa sustenta, preliminarmente, nulidade da sentença por cerceamento de defesa e por fundamentação inidônea, baseada em elementos informativos. No mérito, pretende a absolvição por haver prova de que o acusado não concorreu para o delito. Subsidiariamente, busca a desclassificação para receptação culposa. Se diverso o entendimento, requer o afastamento do concurso de agentes, o abrandamento do regime e a aplicação da detração. Deixo de analisar as preliminares em razão do desfecho processual mais benéfico ao acusado. Com razão a insurgência. Conjunto probatório reunido nos autos é de fragilidade extrema, não sendo possível imputar ao acusado a prática dos fatos narrados, com a certeza que exige uma decisão condenatória. Insuperável embate de versões. Dúvidas relevantes sobre a real dinâmica dos fatos. Ausência de elementos e provas capazes de refutar a versão defensiva. Mais prudente a aplicação do princípio in dubio pro reo. Absolvição se impõe. Sentença reformada. Recurso provido.(TJSP; Apelação Criminal 1500747-90.2018.8.26.0535; Relator (a): Andrade Sampaio; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Guarulhos - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 09/07/2020; Data de Registro: 13/07/2020)

Dessa forma, quanto à autoria, não existem provas suficientes de que a subtração foi efetivada com a participação dos réus.

As provas colhidas são insuficientes para considerar os réus culpados; o fato atribuído aos acusados é grave, trata-se de roubo qualificado, sendo que eventual condenação lhes trará sérias consequências.

Mostra-se prematuro ligá-los ao roubo descrito na denúncia, ainda mais diante das provas produzidas. Dessa forma, não se vê alternativa a não ser julgar improcedente o pedido, absolvendo os acusados do crime que lhes é imputado.

D e c i s ã o.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE A PRETENSÃO PUNITIVA deduzida em juízo e o faço para ABSOLVER Bruno Santos de Azevedo, nos termos do artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal.

P. I.C. e, oportunamente, archive-se.

São Paulo, 28 de setembro de 2022.

Fernando Augusto Andrade Conceição

Juiz de Direito

(Documento assinado digitalmente, nos termos da Lei nº 11.419/06)

(Impressão à margem direita)